

1503354-72.2021.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro; denúncia anônima confirmando a traficância - tipo congruente (...)" (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Ap ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1503354-72.2021.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503354-72.2021.8.26.0664

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2242899/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 20084439 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 1857/21/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2242899 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 1857/21/711 - 01º D.P. VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Viana Vieira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

FELIPE VIANA VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, uma motocicleta marca Yamaha YBR 125 Factor, cor branca, placas FJM 4140, pertencente à vítima Victor Gabriel de Menezes Ribeiro.

Recebida a denúncia (fls. 151/152), o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 188/191).

Durante a instrução foi ouvida a vítima e a testemunha de acusação. Não foram arroladas testemunhas de defesa. O acusado foi interrogado.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição do réu.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14),

bem como pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

A vítima, Victor Gabriel de Menezes Ribeiro, disse que mora na Rua Argentina, 4283, Santa Eliza, nesta cidade. Na noite dos fatos, havia deixado a motocicleta Yamaha, modelo Factor, 125 cc, cor branca, ano 2014, placa FJM4140/Votuporanga, em frente onde mora. Possui um carrinho de lanche no local. Foi procurado por Policiais Militares que disseram ter surpreendido um rapaz furtando a motocicleta enquanto a empurrava pela avenida. Reconheceu a motocicleta apresentada pelos policiais como sendo sua. O guidão da motocicleta não estava travado.

A testemunha de acusação, Aroldo Braga, disse que é Policial Militar e, na madrugada dos fatos, por volta das 00h22min, estava trabalhando acompanhado do Sargento Pacheco e do Cabo Ferraz. Realizavam patrulhamento pela Avenida Jose Silva Melo quando avistaram um rapaz em atitude suspeita, empurrando uma motocicleta, sentido bairro. Ao se aproximar para abordagem, o rapaz jogou a motocicleta no chão e empreendeu fuga. Foi acompanhado pela equipe, sendo que o suspeito caiu ao solo e foi abordado. Ele foi identificado como Felipe Viana Vieira. Indagado sobre a motocicleta, Felipe confessou que estava furtando a moto. Felipe indicou o local onde efetuou o furto. Identificaram o proprietário como sendo Victor Gabriel De Menezes Ribeiro, o qual prontamente reconheceu a motocicleta. O guidão da motocicleta não estava travado.

O réu admitiu o furto. Disse que os fatos ocorreram por volta de onze da noite. Ia vender a moto para usar drogas.

Como se verifica pela prova produzida ficou caracterizada a conduta delitiva qualificada pelo repouso noturno, demonstrado pelas declarações da vítima na fase inquisitorial e pelos depoimentos em audiência.

Não merece prosperar a tese do princípio da insignificância.

Nosso ordenamento jurídico não prevê tal instituto, e deixar de reprimir uma conduta criminosa fundamentada em tal princípio equivaleria a concessão de perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal. Além disso, para o caso de bens de pequeno valor, o legislador estipulou a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal.

A Jurisprudência é nesse sentido:

"O nosso ordenamento jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do crime." (TACRIM SP - Ap. 899.417-1 - rel. Juiz BENEDITO SILVÉRIO - 2ª c. - J. 16.3.95 - Un) (RJDTACRIM 27/66).

Neste sentido, toda a prova judicial, corroborada pela não menos robusta prova extrajudicial. Vai daí, pois, a condenação do réu é do mais absoluto rigor, muito bem provada nos autos a sua autoria criminosa, mercê de provas idôneas e suficientes à sua responsabilização criminal. Tanto é que, em situações praticamente idênticas às dos autos, decidiu-se:

"MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga - maconha e cocaína. AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro; denúncia anônima confirmando a traficância - tipo congruente (...)" (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0001689-65.2015.8.26.0160/Descalvado - Rel. Des. Lauro Mens de Mello - j. 24.05.2017); "Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', § 4º da Lei 11.343/06) - Recurso defensivo - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Busca e apreensão realizada em sua residência não foi precedida de ordem judicial - Inocorrência - Delito permanente - Prescindível o mandando de busca e apreensão na prisão em flagrante - Precedentes do STJ - Preliminar rejeitada. Mérito - Absolvição pretendida - Insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão de 144 invólucros plásticos de cocaína, pesando

34,78g e a quantia de R\$ 80,00, em posse do acusado - Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência - Condenação de rigor - Desclassificação da conduta imputada ao agente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - A quantidade, natureza e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias fáticas do delito, revelam a traficância. Dosimetria - A pena fixada não merece qualquer tipo de reparo - Regime fechado de rigor - Trata-se de crime hediondo, em que há a necessidade de maior repressão criminal. Recurso improvido." (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0034755-05.2014.8.26.0602/Sorocaba - Rel. Des. Salles Abreu - j. 04.11.2015). Resta, pois, configurado o crime de furto consumado, não havendo que se falar em tentativa, visto que o réu teve a posse tranquila da coisa, ainda que por curto espaço de tempo.

Nesta linha, JÚLIO MIRABETE, afirma que "entre as várias teorias a respeito da consumação do crime de furto, a jurisprudência consagrou a orientação da inversão da posse, entendendo-se consumado o furto quando o agente tem a posse tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo, ou que esteja a coisa fora da esfera de vigilância da vítima, ainda que próxima desta, mas sem seu conhecimento" (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, ed. 2000, p. 886).

JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI ensina que a consumação ocorre com a inversão da posse, ou seja, da posse legítima do sujeito passivo passa-se para a posse ilegítima do agente, que a exibe com toda a aparência de domínio.

A jurisprudência consagrou esse posicionamento que se apresenta com intermediário entre as teorias da 'amotio' e da 'ablatio', que consiste na inversão da posse. O delito estará consumado quando o agente tem a posse tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo, efêmera até." (RT 439/443, 490/345, 499/397, 517/379, 580/400, 619/356, 714/444)." (in Manual de Direito Penal Brasileiro Parte Especial, Arts. 121 a 234, São Paulo: RT, 2005, pág. 340).

Ademais, não há que se falar ainda em furto privilegiado, pois quanto ao pequeno valor das coisas furtadas, este magistrado não é adepto da denominada Teoria da Insignificância ou da Bagatela, por entendê-la ser um incentivo à prática delituosa.

Em V. acórdão tirado da apelação Criminal nº 0514186-25.2010.8.26.0000, em face de sentença proferida por este mesmo subscritor, a Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em lapidar voto do Nobre Desembargador Antônio Roberto Midolla, enfrentou a mesma questão ora em testilha, cujo teor passo a transcrever:

"Quanto à alegação de que a coisa furtada seria de valor insignificante e que o fato, portanto, seria atípico, ou mesmo que ensejaria o reconhecimento de furto privilegiado, melhor sorte não resta ao apelante".

Portanto, respeitado o entendimento contrário, não cabe ao Estado-juiz criar obstáculos à aplicação da norma, ainda mais quando se trata de infração penal, criando verdadeiro sentimento de impunidade para a parcela ordeira da sociedade. Dessa forma, impossível o reconhecimento do privilégio.

Comprovadas a materialidade da infração penal e sua autoria, de rigor a condenação do acusado nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo que o acusado é portador de maus antecedentes, motivo pelo qual majoro a pena-base em 1/6, perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em sede de segunda fase de dosimetria da pena observo tratar-se de réu reincidente (fls. 77), motivo pelo qual agravo a pena até aqui encontrada em 1/6, perfazendo 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Em sede de terceira fase, entretanto, há que se levar em conta que o crime foi praticado durante o repouso noturno, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, perfazendo 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Assim, torno tal pena definitiva, não havendo outras circunstâncias aptas a modificá-la.

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, fixo o regime semiaberto para

início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena de reclusão ora aplicada ao réu por restritiva de direito, pois trata-se de sentenciado reincidente (fls. 77) e, assim, violar o inciso II do artigo 44 do Código Penal. Deixo também de suspender, mediante condições, a pena ora aplicada ao acusado, por afrontar diretamente o inciso I do artigo 77 do Código Penal, ou seja, pelo mesmo motivo.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu solto durante toda instrução probatória, salvo se preso por outro processo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno FELIPE VIANA VIEIRA, qualificado nos autos, por infração ao disposto nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 16 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena de reclusão ora aplicada ao réu por restritiva de direito, pois trata-se de sentenciado reincidente (fls. 77) e, assim, violar o inciso II do artigo 44 do Código Penal. Deixo também de suspender, mediante condições, a pena ora aplicada ao acusado, por afrontar diretamente o inciso I do artigo 77 do Código Penal, ou seja, pelo mesmo motivo.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu solto durante toda instrução probatória, salvo se preso por outro processo.

Deixo de fixar indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em favor da vítima, pois a motocicleta subtraída foi recuperada. Após o trânsito em julgado, expeça-se a carta de guia para o devido cumprimento da pena acima imposta.

Custas na forma da lei.

P.I.

Votuporanga, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA